

RECURSO CÍVEL Nº 5005470-09.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZIDIO BIAZATTI (AUTOR)

ADVOGADO(A): VINÍCIUS BRAGA HAMACEK (OAB MG089027)

ADVOGADO(A): GLEUBERT AUGUSTO CARVALHO COELHO (OAB ES023833)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer o recurso, mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5005470-09.2024.4.02.5006

500003599295 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005470-09.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZIDIO BIAZATTI (AUTOR)

ADVOGADO(A): VINÍCIUS BRAGA HAMACEK (OAB MG089027)

ADVOGADO(A): GLEUBERT AUGUSTO CARVALHO COELHO (OAB ES023833)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso nominado em face à sentença (Evento 11) que julgou procedente em parte o pedido da parte autora para condenar a autarquia em averbar os períodos de 2/08/1983 a 10/05/1985 e 11/12/2003 a 02/02/2005 como tempo especial e convertê-los em tempo comum para fins de cálculo do benefício previdenciário; e a revisar o benefício previdenciário para o fim de conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral ao autor, com recálculo de sua RMI e ajuste dos valores devidos mensalmente, nos termos da fundamentação, desde a DER/DIB em 14/06/2024. Alega, em síntese, que os PPP's padecem de vícios de formalidade, pois não informa a qualificação do profissional que os produziu (período de 02/08/1983 a 10/05/1985), bem como pelo fato de que não está provado que a empresa PARANPANEMA tenha sido sucessora da empresa ELUMA CONEXÕES LTDA.; que no período de 11/12/2003 a 02/02/2005 o PPP também não é válido como meio de prova, pois assinado por engenheiro de segurança do trabalho que não é o empregador e afirma, por fim, que os PPP's emitidos por pessoa estranha aos quadros das empregadoras, cujos poderes não foram comprovados, não podem servir como meios de prova. Contrarrazões (Evento 31).

VOTO

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831 /64 e 83.080 /79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528 /97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

3. Na sentença, o pedido do autor foi julgado procedente em parte, diante da comprovada exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais nos intervalos de **02/08/1983 a 10/05/1985 e 11/12/2003 a 02/02/2005**. evento 11, SENT1

4. O INSS alegou que os PPP's padecem de vícios de formalidade, pois não informam a qualificação do profissional que os produziu (período de 02/08/1983 a 10/05/1985), bem como pelo fato de que não está provado que a empresa PARANPANEMA tenha sido sucessora da empresa ELUMA CONEXÕES LTDA.; que no período de 11/12/2003 a 02/02/2005 o PPP também não é válido como meio de prova, pois assinado por engenheiro de segurança do trabalho que

não é o empregador e afirma, por fim, que os PPP's emitidos por pessoa estranha aos quadros das empregadoras, cujos poderes não foram comprovados, não podem servir como meios de prova.

5. O princípio da eventualidade ou da concentração impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda sua matéria de defesa. Ocorre que o INSS não trouxe esses questionamentos no momento oportuno (contestação), restando preclusos. A discussão estabelecida nesta sede cuida-se de inovação recursal e ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa, do Juiz natural e o duplo grau de jurisdição, não devendo ser conhecido o recurso.

6. Voto por não conhecer o recurso, mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.